

Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, 10 juillet 2025, Société Le Magistral, n° 488023

INTRODUCTION - FICHE D'ARRÊT

Juridiction et formation : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies

Date : 10 juillet 2025

Numéros : 488023 et 488024 (jonction)

Publication : Publié au Recueil Lebon

Faits

La société Le Magistral exploite un établissement de bar-tabac à Villeurbanne (Rhône). Cet établissement a fait l'objet de deux mesures de fermeture administrative successives :

- Un arrêté du maire de Villeurbanne du 25 mai 2020 ordonnant la fermeture pour une durée d'un mois, pris sur le fondement des pouvoirs de police générale municipale, en raison de troubles de voisinage (nuisances sonores, stationnements gênants) ;
- Un arrêté du préfet du Rhône du 25 septembre 2020 prononçant la fermeture pour deux mois, sur le fondement de la police spéciale des débits de boissons (article L. 3332-15 du code de la santé publique), motivé notamment par une fusillade survenue le 27 août 2020 devant l'établissement et par des troubles récurrents à l'ordre public.

Procédure

La société Le Magistral a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes par deux jugements du 26 avril 2021. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ces jugements par deux arrêts du 6 juillet 2023. La société forme alors deux pourvois en cassation devant le Conseil d'État.

Questions de droit

Question principale (pourvoi n° 488023) : Le maire peut-il, au titre de ses pouvoirs de police générale, ordonner la fermeture temporaire d'un débit de boissons en raison de troubles à la tranquillité publique liés à son exploitation, alors qu'existe une police spéciale des débits de boissons confiée au préfet ?

Question secondaire (pourvoi n° 488024) : La cour administrative d'appel a-t-elle dénaturé les pièces du dossier en considérant que le préfet aurait pris la même décision de fermeture en se fondant sur le seul motif des troubles de voisinage, alors que l'arrêt était principalement motivé par la fusillade du 27 août 2020 ?

Solution

Le Conseil d'État :

Sur le pourvoi n° 488023 : Annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et, réglant l'affaire au fond, annule l'arrêté du maire pour incompétence. Il juge que **l'existence d'une police spéciale des débits de boissons fait obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'immisce au titre de la police générale dans l'exercice de cette police spéciale** en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons pour des troubles liés à son exploitation.

Sur le pourvoi n° 488024 : Annule l'arrêt pour dénaturation des pièces du dossier, mais, réglant l'affaire au fond, rejette la requête de la société. Il considère que les faits (fusillade devant l'établissement visant des clients réguliers, troubles de voisinage récurrents) caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec l'exploitation de l'établissement justifiant la fermeture préfectorale.

COMMENTAIRE

Cet arrêt du Conseil d'État constitue une décision de principe sur l'articulation entre police générale municipale et police spéciale des débits de boissons. Publié au Recueil Lebon et rendu par les chambres réunies, il précise les conditions dans lesquelles le maire peut ou non intervenir pour ordonner la fermeture d'un établissement débitant des boissons.

La question de la concurrence entre polices administrative générale et spéciale est classique en droit administratif, mais elle n'avait jamais été tranchée avec autant de netteté s'agissant des débits de boissons. Le Conseil d'État pose ici un principe d'exclusivité de la police spéciale préfectorale (**I**), tout en précisant le régime de contrôle applicable à l'exercice de cette police spéciale (**II**).

I. L'AFFIRMATION DU PRINCIPE D'EXCLUSIVITÉ DE LA POLICE SPÉCIALE DES DÉBITS DE BOISSONS

Le Conseil d'État consacre l'incompétence de principe du maire pour ordonner la fermeture d'un débit de boissons au titre de la police générale (**A**), tout en maintenant une exception étroitement circonscrite au péril imminent (**B**).

A. L'incompétence de principe du maire en matière de fermeture des débits de boissons

1. Le fondement textuel de la police spéciale

Le Conseil d'État rappelle au point 3 de sa décision le cadre juridique de la police spéciale des débits de boissons, organisée par les articles L. 331-1 du code de la sécurité intérieure et L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique. Ces dispositions confient au préfet le pouvoir d'ordonner la fermeture des débits de boissons « en cas

d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques », pour une durée maximale de deux mois. Le ministre de l'intérieur dispose d'un pouvoir concurrent dans certains cas.

Le législateur a ainsi institué un régime juridique complet et autonome, comportant ses propres conditions de fond (atteinte à l'ordre public en lien avec l'établissement), de forme (procédure contradictoire) et de quantum (durées maximales de fermeture différenciées selon l'autorité compétente).

2. La solution de principe : l'effet d'exclusion de la police spéciale

Au point 13, le Conseil d'État énonce le principe cardinal de la décision : les dispositions relatives à la police spéciale des débits de boissons « font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'imisce au titre de la police générale dans l'exercice de la police spéciale des débits de boissons en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l'exploitation de l'établissement ».

Cette formulation rappelle la jurisprudence classique relative à l'articulation entre polices générale et spéciale. Le Conseil d'État avait déjà jugé, dans l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge* (CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727), que l'existence d'une police spéciale ne fait pas obstacle par principe à l'intervention du maire au titre de la police générale. Toutefois, certaines polices spéciales, en raison de leur caractère exhaustif, excluent toute immixtion de l'autorité de police générale.

3. La justification de l'exclusivité

L'exclusivité de la police spéciale des débits de boissons se justifie par plusieurs éléments :

- **L'identité d'objet** : le maire ne peut pas prendre, au titre de la police générale, une mesure « exactement de la même nature que celles qui pouvaient être prononcées par le préfet » (point 14). La fermeture temporaire d'un débit de boissons relève intrinsèquement de la police spéciale.
- **La cohérence du dispositif légal** : le législateur a prévu un mécanisme de délégation permettant au préfet de confier au maire l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale. Cette possibilité de délégation serait privée de sens si le maire pouvait intervenir de sa propre initiative au titre de la police générale.
- **La protection des libertés** : le régime de la police spéciale comporte des garanties procédurales et des limitations de durée qui seraient contournées si le maire pouvait agir librement au titre de la police générale.

B. L'exception strictement limitée du péril imminent

1. Le maintien d'une soupape de sécurité

Le Conseil d'État ne ferme pas totalement la porte à l'intervention du maire. Il réserve l'hypothèse du « péril imminent », seule circonstance permettant au maire de « déroger à l'ordre normal des compétences entre autorités de police » (point 14).

Cette exception trouve son fondement dans l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui autorise le maire, « en cas de danger grave ou imminent », à prescrire « l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Le Conseil d'État cite expressément ce texte au point 2 de sa décision, préparant ainsi la réserve qu'il formulera.

2. Une exception d'interprétation stricte

L'exception du péril imminent est d'interprétation stricte. En l'espèce, le Conseil d'État relève que la cour administrative d'appel n'avait pas mis « en évidence une situation de péril imminent » (point 14). Au point 16, il constate « l'absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier ».

Les troubles invoqués par le maire – nuisances sonores récurrentes, stationnements gênants – caractérisaient certes des atteintes à la tranquillité publique, mais ne présentaient pas le caractère de gravité et d'imminence requis pour justifier l'intervention municipale. Ces troubles, par leur caractère répétitif et prévisible, relevaient précisément de la police spéciale préfectorale, seule compétente pour y remédier par une mesure de fermeture.

3. L'articulation avec le mécanisme de délégation

Le Conseil d'État souligne également que le maire n'avait pas « reçu délégation pour exercer, au nom de l'État, les pouvoirs de police spéciale des débits de boissons » (point 14). Depuis la loi du 23 mars 2019, l'article L. 3332-15 du code de la santé publique permet au préfet de déléguer au maire, à sa demande, l'exercice des pouvoirs de fermeture administrative. Dans ce cas, le maire agit « au nom et pour le compte de l'État ».

Cette possibilité de délégation constitue la voie légale permettant au maire de disposer du pouvoir de fermer les débits de boissons. En l'absence d'une telle délégation, seul le péril imminent autorise son intervention.

II. LE CONTRÔLE RIGOUREUX DE L'EXERCICE DE LA POLICE SPÉCIALE PRÉFECTORALE

Si le Conseil d'État consacre l'exclusivité de la compétence préfectorale, il n'en exerce pas moins un contrôle approfondi sur les conditions de mise en œuvre de cette police spéciale, tant sur le lien de causalité entre les troubles et l'établissement (**A**) que sur la proportionnalité de la mesure (**B**).

A. L'exigence d'un lien de causalité entre les troubles et l'exploitation de l'établissement

1. Le critère du lien avec l'exploitation

L'article L. 3332-15 du code de la santé publique permet au préfet de fermer un débit de boissons « en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ». Le Conseil d'État précise que ces troubles doivent être « en relation avec les conditions d'exploitation » de l'établissement (point 13).

Cette exigence d'un lien de causalité est fondamentale. Elle distingue la fermeture administrative, mesure de police visant à prévenir la réitération de troubles, d'une sanction punitive. L'établissement n'est pas fermé pour punir l'exploitant, mais pour faire cesser ou prévenir des troubles dont la source réside dans son fonctionnement.

2. L'appréciation du lien causal en l'espèce

Dans l'affaire n° 488024, la société Le Magistral contestait le lien entre la fusillade du 27 août 2020 et l'exploitation de son établissement. Le Conseil d'État, réglant l'affaire au fond, établit ce lien avec précision au point 9 :

- Les personnes visées par les tirs étaient des « clients réguliers de l'établissement » ;
- Elles « se tenaient devant le bar » au moment des faits ;
- L'heure tardive (1h12) ne pouvait s'expliquer que par « la fréquentation du débit de boissons ».

Le Conseil d'État s'appuie sur le rapport de police qualifiant les faits de « tentative de meurtre en bande organisée » pour caractériser la gravité de l'atteinte à l'ordre public. L'établissement apparaît ainsi comme le lieu de cristallisation de tensions pré-existantes entre groupes criminels.

3. La censure de la dénaturation opérée par la cour d'appel

Le Conseil d'État censure l'arrêt de la cour administrative d'appel pour dénaturation des pièces du dossier (point 4). La cour avait considéré que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif des troubles de voisinage, écartant ainsi le motif tiré de la fusillade.

Or, il ressortait « des termes et de l'économie générale de l'arrêté » que le préfet avait « principalement » fondé sa décision sur cet incident, en raison de « la gravité des faits » et de leur « caractère criminel ». La cour ne pouvait donc substituer un motif accessoire au motif principal de la décision.

Cette censure illustre la rigueur du contrôle de cassation sur la motivation des décisions de fermeture administrative. L'identification exacte des motifs est essentielle pour apprécier la proportionnalité de la mesure.

B. Le contrôle de proportionnalité de la mesure de fermeture

1. L'adéquation entre la gravité des faits et la durée de fermeture

Le Conseil d'État, réglant l'affaire au fond, valide la fermeture préfectorale de deux mois. Il considère que « l'ensemble des faits » caractérise « eu égard à leur nature et à leur gravité, une atteinte à l'ordre public en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture pour une durée de deux mois » (point 11).

Cette motivation révèle un contrôle de proportionnalité. La durée de deux mois, qui correspond au maximum légal prévu par l'article L. 3332-15, est justifiée par :

- La gravité exceptionnelle des faits : une fusillade avec une trentaine de munitions tirées, qualifiée de tentative de meurtre en bande organisée ;

- Le caractère récurrent des troubles : nuisances sonores et stationnements gênants attestés par les réclamations de riverains et les interventions policières ;
- L'imputabilité à l'établissement : lien établi entre les troubles et la fréquentation du bar.

2. La prise en compte d'un faisceau d'éléments

Le Conseil d'État ne se contente pas d'un fait isolé pour valider la fermeture. Il retient la combinaison de plusieurs éléments :

- La fusillade du 27 août 2020, fait grave mais ponctuel ;
- Les « nuisances sonores récurrentes » attestées de façon « circonstanciée » par les riverains (point 10) ;
- Les « stationnements gênants » se produisant « en majorité la nuit » ;
- Les « interventions des services de la police municipale et de la police nationale » établissant la réalité et l'imputabilité des troubles.

Cette approche globale est conforme à la finalité préventive de la police administrative. La fermeture vise à prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement (point 13). Elle suppose donc d'apprécier l'ensemble du contexte d'exploitation.

3. Les implications pratiques pour les exploitants

Cette décision comporte des enseignements importants pour les exploitants de débits de boissons :

- La fréquentation de l'établissement par des personnes aux « lourds antécédents judiciaires » (point 9) constitue un facteur de risque. L'exploitant ne peut se retrancher derrière l'absence de faits commis à l'intérieur de l'établissement si les troubles surviennent à ses abords immédiats et impliquent sa clientèle.
- Les troubles de voisinage récurrents, même mineurs pris isolément, peuvent contribuer à justifier une fermeture s'ils s'ajoutent à des faits plus graves.
- L'exploitant a intérêt à prendre des mesures préventives et à collaborer avec les autorités pour démontrer sa bonne foi et limiter la durée d'une éventuelle fermeture.

CONCLUSION

L'arrêt *Société Le Magistral* du 10 juillet 2025 constitue un apport jurisprudentiel majeur en matière de police administrative. En consacrant le principe d'exclusivité de la police spéciale des débits de boissons, le Conseil d'État clarifie l'articulation des compétences entre le maire et le préfet et met fin à une incertitude juridique.

Cette solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la concurrence des polices, tout en l'adaptant aux spécificités du régime des débits de boissons. Elle préserve l'unité et la cohérence du dispositif légal, tout en maintenant une soupape de sécurité permettant au maire d'intervenir en cas de péril imminent.

Sur le plan pratique, cet arrêt invite les maires à solliciter une délégation préfectorale s'ils souhaitent disposer du pouvoir de fermer les débits de boissons de leur commune. Il rappelle également aux préfets l'importance de motiver précisément leurs arrêtés de fermeture et d'établir le lien entre les troubles constatés et l'exploitation de l'établissement.

Enfin, cette décision illustre le rôle du Conseil d'État comme régulateur des compétences entre autorités administratives, garantissant à la fois l'efficacité de l'action publique et la protection des droits des administrés face aux mesures de police.